

CONTRATO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE

J&A AUTOMATION × EVOCON SOLUTIONS

1. Partes

De una parte, **EVOCON Solutions GmbH**, con domicilio legal en [DIRECCIÓN EXACTA A COMPLETAR], número de identificación fiscal (VAT ID) [A COMPLETAR], debidamente representada por su responsable, Álvaro Schwiedop Souto (en adelante, "EVOCON").

De otra parte, **[RAZÓN SOCIAL EXACTA DE J&A]**, con domicilio en [DIRECCIÓN EXACTA A COMPLETAR], número de identificación fiscal/registro mercantil [A COMPLETAR], debidamente representada por Antonny Nascimento (en adelante, "J&A").

2. Objeto

El objeto del presente contrato es la prestación por parte de EVOCON de los servicios de desarrollo e implantación de una solución digital integral para J&A, compuesta por una web corporativa, un sistema de gestión empresarial adaptado a su operativa y la migración de su infraestructura de correo corporativo.

3. Documentos y orden de prevalencia

Los documentos que componen este acuerdo se interpretarán según el siguiente orden de prevalencia en caso de discrepancia: (1) Modificaciones firmadas posteriormente por ambas partes; (2) El presente Contrato Principal; (3) Anexo A (Alcance Funcional); (4) Anexo B; (5) Anexo C; (6) Anexo D; (7) Anexo E (DPA, si firmado); (8) Propuesta Comercial. Documentación técnica interna, repositorios de código, prototipos y especificaciones de ingeniería (ej. Especificación V3) no modifican el alcance contractual salvo incorporación expresa.

4. Alcance del proyecto

El detalle vinculante de los trabajos a realizar se recoge en los Anexos. A modo de resumen:

- **A. Web corporativa:** La Web Corporativa incluirá Home, Capabilities/Servicios, Industrias, Proyectos, Aquarex, About, Careers, Contacto, acceso al Employee Portal y páginas legales; contenidos sobre capacidades técnicas, tecnologías, proceso de entrega, soporte remoto y experiencia del equipo; llamadas a contacto comercial y soporte técnico; listado y filtrado de proyectos; SEO básico; y disponibilidad completa en EN/ES/PT.
- **B. Sistema de gestión:** Centralización operativa según el **Anexo A**.
- **C. Migración de correo:** Migración planificada según **Anexo B**.

5. Exclusiones

Quedan excluidos expresamente: la programación de módulos no definidos en el Anexo A, integraciones imprevistas requeridas a posteriori, licencias de terceros, o consultoría jurídica y fiscal ajena al software. Asimismo quedan expresamente excluidos: cálculo de nóminas, retenciones o cotizaciones; presentación de impuestos o declaraciones fiscales; ejecución de pagos bancarios; contabilidad general completa (general ledger); CRM completo; gestión de inventario o almacén; portal de autoservicio para clientes finales; aplicaciones nativas iOS/Android; aprobaciones autónomas por inteligencia artificial sin intervención humana; y vigilancia de productividad por capturas de pantalla o GPS.

6. Calendario estimado

El plazo estimado para la finalización de la implantación será de aproximadamente **3 a 4 semanas** desde la fecha de firma y recepción de accesos:

- ≈ **Semana 1:** Versión funcional de la plataforma lista para revisión.
- ≈ **Día 15:** Entrega prevista de la web corporativa finalizada.
- ≈ **Día 30:** Objetivo para contar con el sistema completo operativo y el correo migrado.

7. Obligaciones de J&A

El cumplimiento ágil del calendario dependerá de la colaboración de J&A, comprometiéndose a entregar a tiempo: accesos DNS/hosting, listado de buzones, credenciales necesarias, contenidos, fotografías y vídeos para la web, ejemplos de invoices y plantillas de reports, reglas de tarifas (rates) y compensación, perfiles fiscales validados por su Accounting, formatos de PO/referencia, información de configuración y feedback durante las revisiones. Los retrasos imputables a la falta de accesos, información, materiales o feedback por parte de J&A desplazarán razonablemente los plazos previstos en la Cláusula 6.

8. Condiciones económicas y fiscalidad

El precio contractual total correspondiente al desarrollo, implantación y migración asciende a **USD 5.000 netos**. J&A contrata los servicios en calidad de empresa establecida en Austin, Texas (Estados Unidos). De acuerdo con las reglas de localización aplicables a servicios B2B, EVOCON no repercutirá IVA alemán cuando el lugar de prestación se encuentre fuera de Alemania.

Cualquier impuesto sobre ventas, uso o tributo indirecto equivalente exigible en la jurisdicción de J&A será soportado por J&A, salvo cuando la legislación aplicable obligue expresamente a EVOCON a recaudarlo y remitirlo. Cada parte será responsable de sus propios impuestos sobre renta, sociedades o beneficios.

9. Forma y plazos de pago

El precio contractual total de **USD 5.000 netos** será abonado por J&A a EVOCON en tres pagos:

- **Primer pago: USD 1.500.** Pagadero el **31 de agosto de 2026**.
- **Segundo pago: USD 1.500.** Pagadero el **15 de septiembre de 2026**.
- **Pago final: USD 2.000.** Pagadero tras la entrega final del proyecto completo y la correspondiente aceptación conforme a la **Cláusula 11 y al Anexo D**. El pago final deberá realizarse dentro de los **15 días naturales siguientes a la aceptación expresa o tácita** del proyecto.

Los dos primeros pagos corresponden a pagos parciales del precio contractual total y no modifican el alcance, los criterios de aceptación ni el precio total acordado. El saldo pendiente tras el segundo pago será de **USD 2.000 netos**.

10. Gestión de cambios (Change Request)

Cualquier nueva funcionalidad solicitada por J&A que no esté incluida en el Anexo A y que afecte materialmente al alcance, tiempo o coste, requerirá acuerdo por escrito antes de su desarrollo. EVOCON estimará el coste y plazo de implementación de dicho cambio para su aprobación previa por J&A.

11. Entrega y Aceptación

La validación se realizará comprobando la superación conjunta de los tres bloques (Web corporativa, Sistema de gestión y Migración de correo) definidos en el **Anexo D (Criterios de Aceptación)**. Una vez EVOCON notifique la superación interna de dichos criterios, J&A dispondrá de 10 días naturales para su revisión. Transcurrido el plazo sin reportar disconformidades sustanciales que impidan completar los flujos del Anexo D, el proyecto se considerará aceptado tácitamente.

12. Mantenimiento e Infraestructura (Servicio recurrente)

Tras la Aprobación Final y una vez abonado íntegramente el precio contractual de USD 5.000 correspondiente al desarrollo, implantación y migración, entrará en vigor el servicio de Mantenimiento por un importe de **USD 100 mensuales netos** (desglosado en USD 50 para Infraestructura Cloud y USD 50 para Soporte/Mantenimiento).

El detalle del servicio se regula en el **Anexo C**. El mantenimiento ordinario no constituye una bolsa de horas de desarrollo ni genera horas acumulables de un mes a otro. La cuota mensual se facturará por meses vencidos y será pagadera dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión de la factura correspondiente. Los derechos legales en materia de intereses de demora se regirán por la legislación aplicable.

13. Duración del servicio recurrente

El servicio recurrente se contrata por un periodo inicial firme de 24 meses desde su fecha de activación, durante el cual la cuota de USD 100/mes permanecerá fija. La terminación ordinaria mediante preaviso de 60 días podrá producir efectos a partir de la finalización de dicho periodo inicial. Durante los 24 meses iniciales, la terminación anticipada procederá únicamente en los supuestos previstos en la Cláusula 18 o por acuerdo escrito de ambas partes. En caso de cancelación, EVOCON facilitará la exportación de datos según lo previsto en la Cláusula 14.

Finalizado el periodo inicial de 24 meses, el servicio continuará vigente de forma indefinida y EVOCON podrá proponer una actualización de la cuota con al menos 90 días de antelación. La nueva cuota requerirá aceptación escrita de J&A. Si las partes no alcanzan un acuerdo, cualquiera podrá terminar el servicio conforme al preaviso de 60 días previsto en esta cláusula.

14. Propiedad Intelectual, Licencia y Código Fuente

Titularidad del Software: EVOCON conserva la titularidad y todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la plataforma, su código fuente, módulos, bibliotecas, algoritmos, metodologías y cualesquiera adaptaciones o desarrollos realizados en ejecución del presente contrato. La entrega del código fuente o de los repositorios de desarrollo no forma parte del alcance.

Derecho de Uso: EVOCON concede a J&A un derecho de uso no exclusivo, no sublicenciable e intransferible de la solución para su operativa empresarial durante la vigencia del servicio alojado.

Datos y Contenido: Todos los datos introducidos, bases de datos de clientes, facturas, reportes, documentos cargados y materiales gráficos aportados por J&A son y seguirán siendo propiedad exclusiva de J&A.

Exportación y salida: En caso de cancelación del servicio, EVOCON pondrá a disposición de J&A, durante un plazo de 60 días naturales tras la fecha efectiva de cancelación: (a) los datos estructurados en formato CSV o JSON; (b) los documentos originales generados por el Sistema (invoices PDF, reports, receipts, artifacts PLC). Transcurrido ese plazo, EVOCON procederá a la eliminación definitiva de los datos de J&A de sus sistemas, salvo las copias que deba conservar por obligación legal o contractual.

15. Confidencialidad

Información Confidencial: Se considerará información confidencial toda información técnica, comercial, financiera, operativa o estratégica revelada por una parte a la otra en el marco de este contrato, ya sea de forma oral, escrita o electrónica, incluyendo sin limitación: programas PLC, backups técnicos, datos de OEMs, tarifas, invoices, datos de trabajadores, documentación de plantas y cualquier información marcada como confidencial o que razonablemente deba considerarse como tal.

Excepciones: No se considerará confidencial la información que: (a) sea o pase a ser de dominio público sin culpa de la parte receptora; (b) fuese conocida por la parte receptora antes de su revelación; (c) sea comunicada legítimamente por un tercero sin restricción; o (d) sea desarrollada independientemente por la parte receptora sin utilizar información confidencial.

Obligaciones: Cada parte se compromete a: (i) no utilizar la información confidencial para fines distintos a la ejecución del contrato; (ii) limitar el acceso a las personas que necesiten conocerla; (iii) protegerla con medidas de seguridad razonables y no inferiores a las que aplica a su propia información confidencial.

Duración: Las obligaciones de confidencialidad permanecerán vigentes durante la vigencia del contrato y durante los 3 años siguientes a su terminación. Para secretos comerciales e información técnica de clientes finales (incluyendo programas PLC y datos industriales), la obligación se mantendrá mientras la información conserve su carácter confidencial.

15 bis. Protección de Datos

En la medida en que EVOCON trate datos personales por cuenta de J&A en el marco de la prestación de los servicios, EVOCON actuará como Encargado del Tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las obligaciones específicas en materia de protección de datos —objeto, duración, finalidad del tratamiento, categorías de datos, instrucciones, medidas de seguridad, subencargados y derechos de los interesados— se regularán mediante el Anexo E (Acuerdo de Procesamiento de Datos / DPA), que deberá firmarse antes de la introducción de datos personales reales en el entorno de producción. Para los datos que EVOCON trate como responsable en el ejercicio de su propia relación contractual (facturación, contactos, gestión contable propia), EVOCON cumplirá con la normativa aplicable de forma independiente.

16. Responsabilidad y Garantía

EVOCON garantiza que el software funcionará sustancialmente de acuerdo con lo especificado en el Anexo A durante la vigencia del servicio de Mantenimiento.

En ningún caso EVOCON será responsable de daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos (salvo negligencia probada en la política de copias de seguridad estipulada) o interrupciones derivadas de proveedores cloud de terceros.

La responsabilidad total acumulada de EVOCON bajo este contrato estará limitada, en cualquier caso, al importe abonado por J&A durante los 12 meses anteriores al hecho causante. Las limitaciones anteriores no se aplicarán en los supuestos de responsabilidad que no puedan excluirse o limitarse conforme a la legislación aplicable, incluyendo la responsabilidad por dolo (Vorsatz), culpa grave (grobe Fahrlässigkeit) y daños a la vida, integridad física o salud (Leben, Körper, Gesundheit).

17. Independencia de las partes

Este contrato no crea ninguna relación de sociedad, joint venture o relación laboral entre EVOCON y J&A. EVOCON actúa como contratista independiente.

18. Terminación anticipada

El presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento sustancial, siempre que dicho incumplimiento no sea subsanado en 30 días naturales tras su notificación por escrito.

19. Referencia comercial

J&A autoriza a EVOCON a mencionar a J&A como cliente en su portfolio y materiales comerciales. La publicación de capturas de pantalla, casos de estudio o material relacionado con operaciones, proyectos o clientes finales de J&A requerirá aprobación previa por escrito de J&A.

20. Fuerza Mayor

Ninguna de las partes será responsable del retraso o incumplimiento de sus obligaciones (excepto las obligaciones de pago) debido a causas que escapen a su control razonable (ej. desastres naturales, fallos masivos de conectividad).

21. Comunicaciones y notificaciones

Las comunicaciones formales —incluyendo Change Requests, notificaciones de aceptación, incidencias, terminación y modificaciones contractuales— deberán realizarse por escrito (correo electrónico incluido) a las direcciones oficiales designadas por cada parte: para EVOCON, [EMAIL A COMPLETAR]; para J&A, [EMAIL A COMPLETAR]. Las comunicaciones se considerarán recibidas el día hábil siguiente a su envío electrónico verificable.

22. Ley aplicable y jurisdicción

Este contrato se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de Alemania. Cualquier disputa que surja se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Hamburgo (Alemania).

23. Integridad contractual y divisibilidad

Integridad: Este contrato y sus Anexos (A, B, C, D y, en su caso, E) constituyen el acuerdo completo entre las partes en relación con su objeto, sustituyendo cualquier acuerdo, negociación o comunicación anterior.

Divisibilidad: Si alguna cláusula resultase nula o inaplicable, el resto del contrato mantendrá su plena vigencia y eficacia. Las partes sustituirán la disposición afectada por otra que se aproxime lo más posible a su finalidad económica.

El presente contrato podrá formalizarse en contrapartes y mediante firma electrónica. Las partes acuerdan reconocer como válidas para este contrato las firmas electrónicas utilizadas por sus representantes autorizados, en la medida permitida por la legislación aplicable. Una firma electrónica cualificada tendrá el efecto jurídico equivalente a una firma manuscrita conforme al Reglamento eIDAS.

Por EVOCON Solutions GmbH

Nombre: Álvaro Schwiedop Souto

Cargo: Industrial AI & Predictive Quality Lead

Fecha:

Lugar: Santiago de Compostela, España

Por [RAZÓN SOCIAL EXACTA DE J&A]

Nombre: Antony Nascimento

Cargo: Director de Operaciones

Fecha:

Lugar:

ANEXO A. Alcance Funcional del Sistema de Gestión J&A

La Aplicación Web multiplataforma (Sistema de gestión J&A) incluirá exclusivamente las siguientes funcionalidades vinculantes:

1. Clientes y proyectos

- Alta y gestión de clientes corporativos; número de cliente y código/siglas configurables para identificación documental (por ejemplo, un código tipo **CP-12** cuando J&A así lo defina).
- Creación de proyectos asociados a clientes con fechas de inicio/fin, moneda base, número de proyecto y número/código de centro de coste del proyecto.
- Asignación específica de trabajadores elegibles para operar en el proyecto, con fechas efectivas y estado activo/inactivo sin perder el histórico.
- Gestión de presupuesto (Budgets/PO), referencia de PO/contrato del cliente y modalidad comercial del proyecto.
- Gestión de estados del proyecto (activo, inactivo/en pausa, cerrado, archivado) sin eliminar el histórico económico u operativo.
- Configuración de la periodicidad de facturación preferente.

2. Trabajadores y acceso

- Gestión de usuarios con permisos diferenciados (Administrador, Finance, Project Manager, Worker) según configuración, incluyendo activación, suspensión/inactivación y reactivación de trabajadores sin borrar su histórico.
- Segregación de información: cada trabajador accede exclusivamente a sus proyectos asignados, sus horas registradas, sus propios reportes, sus gastos y su propia compensación.

3. Horas y jornadas

- Registro manual de horas reales reportadas por trabajador y proyecto.
- Tipificación configurable del tiempo: Regular, Commissioning, Standby, Overtime, Weekend, Travel, etc.
- **Hora de viaje:** el tiempo Travel podrá activarse por proyecto y configurarse de forma independiente como facturable o no facturable al cliente, sin confundir su tratamiento con el tiempo regular. Su tratamiento para compensación del trabajador podrá configurarse separadamente.
- Proceso de revisión y aprobación/rechazo de horas por parte de los responsables.
- **Corrección administrativa de horas:** un Administrador/Finance autorizado podrá añadir, reducir o corregir horas de un trabajador cuando sea necesario. Las correcciones sobre registros ya enviados/aprobados exigirán motivo, trazabilidad y conservación del valor anterior; no se permitirá una reescritura silenciosa del histórico.

4. Jornada de referencia y mínimo facturable

- La jornada de referencia será **configurable por proyecto** (por ejemplo 10, 12, 14 horas u otro valor acordado) y podrá configurarse por días de la semana. No se fijará una regla universal de 10 horas.
- El trabajador registrará siempre el tiempo real efectivamente prestado; la referencia comercial nunca generará automáticamente horas trabajadas artificiales.
- **Mínimo facturable:** J&A podrá configurar un mínimo de horas facturables por día/jornada/servicio cuando el acuerdo comercial con el cliente lo exija, aunque las horas reales sean inferiores. El mínimo facturable al cliente y la compensación del trabajador serán reglas independientes.

5. Compensación y tarifas

- La compensación a abonar al trabajador, el coste interno registrado por J&A y el precio de venta a facturar al cliente funcionarán como tres valores financieramente independientes en el sistema.
- Capacidad para configurar tarifas diferentes por trabajador, tipo de actividad (Regular, Overtime, Commissioning, Travel) y proyecto.
- **Base horaria:** la operativa ordinaria de labor de J&A se calculará por hora. Otros modelos ya contemplados (daily, fixed o percentage) solo se aplicarán cuando J&A los active expresamente para un caso concreto.
- **Overtime configurable:** podrá activarse o desactivarse por proyecto, definiendo el umbral a partir del cual comienza (por ejemplo, después de N horas) y un multiplicador o tarifa específica (por ejemplo 1,6x, 2x u otro valor). El multiplicador de compensación del trabajador y el multiplicador/tarifa facturable al cliente podrán ser diferentes.

6. Compensación porcentual del cliente

- J&A podrá configurar que la compensación de un trabajador equivalga a un porcentaje predefinido de la labor elegible facturable al cliente por dicho trabajador en un proyecto.
- El cálculo porcentual podrá coexistir con reglas diferenciadas de overtime.
- Gastos reembolsables, impuestos y otros conceptos no laborales quedarán excluidos del cálculo de este porcentaje salvo configuración expresa en contrario.

7. Visibilidad financiera (My Pay)

- Cuando exista un presupuesto o asignación, el trabajador dispondrá de una vista privada con el progreso de sus horas (aprobadas/pendientes), su compensación estimada y el importe que tiene previsto recibir.
- Cuando J&A gestione el pago mediante el Sistema, el trabajador podrá ver el estado de su propia liquidación (pendiente/aprobada/programada/pagada, según aplique), la fecha prevista de pago y la fecha efectiva de pago.
- El trabajador no visualizará las tarifas cobradas al cliente, el coste interno de J&A, el margen de la empresa ni la compensación de otros trabajadores.

8. Revisión económica de horas (Finance)

- Los usuarios autorizados de Administración/Finanzas podrán revisar, por trabajador, proyecto y periodo, la transformación comercial: horas reales → horas aprobadas → horas facturables al cliente → compensación del trabajador → coste interno J&A → importe facturable al cliente y estado de facturación.
- La revisión económica mostrará las fechas relevantes del flujo de caja: periodo/fecha de servicio, fecha prevista y efectiva de facturación, vencimiento/fecha prevista de cobro, fecha efectiva de cobro, fecha prevista de pago al trabajador y fecha efectiva de pago, cuando estos hitos sean aplicables.
- Administración/Finanzas podrá distinguir claramente **dinero a pagar** (trabajadores/gastos), **dinero a recibir** (cliente), importes ya pagados/cobrados y saldos pendientes, con filtros por trabajador, proyecto, cliente y periodo.

9. Reportes (Daily, Project y PLC)

- Generación de Daily Reports estructurados, revisables y exportables a documento.
- El reporte de horas podrá incorporar **opcionalmente actividades técnicas realizadas** en la misma jornada (texto libre y/o referencias a Daily/PLC/Technical Reports), de forma que horas y actividad puedan presentarse juntas cuando el cliente lo requiera.
- Reportes técnicos estructurados (PLC) vinculados a proyecto, equipo o estación (registro de problemas, cambios realizados, pruebas/resultados, impacto, pendientes y adjuntos). Identificación de cambios con impacto en seguridad (safety flag) que requieran revisión técnica obligatoria.
- **Registro de backups técnicos:** posibilidad de asociar al proyecto archivos y referencias de backup de PLC/HMI/robot u otros artefactos técnicos, conservando fecha, descripción, versión/ referencia y relación con el reporte técnico correspondiente.
- Informes consolidados de proyecto y generación de resúmenes técnicos exportables por periodo para uso interno o del cliente.

10. Expenses (Gastos)

- Categorización de gastos de viaje y representación (Hotel, coche, vuelo, comida, taxis, etc.).
- **Quién pagó:** Registro explícito de quién adelantó el pago (trabajador, J&A, cliente o tercero).
- **Tratamiento:** Configurable como reembolsable al cliente, reembolsable con markup, all-in (asumido por J&A, afecta al margen pero no entra en la factura), no facturable/interno, allowance/per diem, informacional (solo registro), o pagado directamente por el cliente.
- **Estado de reembolso al trabajador:** Trazabilidad del importe adelantado por el trabajador (pendiente, aprobado, programado, pagado), con fecha prevista y efectiva de pago cuando aplique.
- **Estado de recuperación del cliente:** Para gastos facturables, trazabilidad separada de pendiente de facturar, facturado, parcialmente cobrado/cobrado o no recuperable, vinculada a la invoice correspondiente cuando exista.

11. Carga de recibos

- Carga de evidencias fotográficas o archivos PDF desde dispositivo móvil o escritorio.
- Soporte mínimo para formatos JPEG, PNG y PDF, vinculando obligatoriamente el recibo al gasto reportado y al proyecto.

12. Modelos comerciales y de facturación

- **Modelos comerciales:** Hourly/T&M como base operativa ordinaria, T&M con mínimo facturable configurable, Capped T&M sujeto a límite de PO/contrato, Fixed/All-in, Fixed/Milestone, Hybrid — combinación configurable de importes fijos, horas y gastos— e Internal/Non-billable cuando J&A los active.
- Las reglas horarias podrán combinar, por proyecto, jornada de referencia configurable, mínimo facturable, overtime opcional con umbral/multiplicador y tratamiento independiente de Travel facturable/no facturable.
- Soporte de frecuencias de facturación: Semanal, cada 14 días, dos veces al mes (semi-monthly: 1–15 / 16–fin), mensual, periodo personalizado o hito (milestone). Cada stream de facturación (Labor o Expenses) puede tener su propia periodicidad independiente.

13. Generación de facturación e Invoices

- El sistema generará automáticamente borradores de invoices a partir de horas y gastos aprobados. Los flujos Labor y Expenses podrán producir invoices independientes.
- **Plantillas de Invoice:** Inclusión de plantillas profesionales adaptables a los modelos de J&A (identidad, n° invoice, cliente, código/siglas de cliente, número de cliente, número de proyecto, número/código de centro de coste, PO, periodo, fechas de emisión y vencimiento, conceptos, subtotal, impuestos, total e info de pago).
- **Ciclo de vida de Invoice:** gestión de estados desde borrador hasta emisión, envío, pago parcial, pago, vencimiento, anulación y ajuste/crédito. Una Invoice emitida quedará fijada como documento histórico y sus correcciones se realizarán mediante los mecanismos de ajuste, crédito, anulación o sustitución habilitados por el Sistema.
- **Control de pagos:** Registro de estado de invoice, pagos parciales o totales, fechas de cobro y saldo pendiente.
- **Revisión obligatoria:** El sistema no emitirá ni enviará facturas sin revisión manual previa.

14. Perfiles fiscales configurables

- Los flujos Labor y Expenses podrán utilizar perfiles fiscales diferentes, configurados según la información validada por J&A.
- La aplicación de impuesto será **opcional y configurable por stream**: Labor y Expenses podrán configurarse de forma independiente como no sujetos/0% o con el perfil/porcentaje indicado por J&A. La configuración fiscal se aplicará a las líneas/importe facturable correspondiente, no a las horas reales como dato operativo.
- EVOCON implementa el mecanismo de cálculo, pero no presta asesoramiento fiscal ni determina automatizadamente la tributación aplicable.

15. Ledger General y Accounting

- **Ledger General:** Registro y vista consolidada de invoices, costes y cobros, con fechas de emisión/vencimiento, importe facturado, coste directo, cobrado, pendiente y resultado.
- **Accounting Pack Mensual:** Cierre consolidado exportable a PDF y XLSX, junto con registros CSV de invoices y expenses.
- **Resultado directo (Margen de contribución):** Ingresos reconocidos menos costes directos. No constituye el beneficio neto fiscal.

16. Multidioma y Dispositivos

- Aplicación web responsive. Interfaz en Inglés (English), Español y Portugués. Reportes exportables generados en el idioma seleccionable (EN/ES/PT).

17. Automatización y aprobaciones

- Los registros operativos y financieros podrán pasar por flujos de Draft/Submitted/Approved/Needs Changes según el tipo de registro. El Sistema comprobará, antes del cierre de un periodo, elementos pendientes como horas sin aprobar, reportes requeridos, gastos pendientes, receipts faltantes o configuración económica incompleta. Los periodos válidos podrán generar automáticamente reportes consolidados y borradores de invoices para revisión por usuarios autorizados.

18. Notificaciones

- El Sistema enviará avisos internos y por correo electrónico de eventos operativos relevantes, como aprobaciones pendientes, periodos listos para cierre, facturas vencidas, receipts faltantes y alertas de presupuesto.

19. Trabajo móvil y modo sin conexión

- El Sistema permitirá preparar y conservar temporalmente sin conexión registros de horas, reportes y gastos/recibos compatibles con el flujo móvil, sincronizándolos con el servidor cuando vuelva a existir conectividad. La sincronización evitará la creación accidental de registros duplicados.

20. Seguridad, acceso y trazabilidad

- Acceso al Sistema restringido a usuarios invitados por un Administrador. No existirá registro público.
- Autenticación multifactor (MFA) requerida para entornos de producción; soporte de passkeys donde los dispositivos lo permitan.
- Documentos privados (receipts, PLC artifacts, invoices) accesibles únicamente a usuarios autorizados según su rol y asignación de proyecto.
- Historial de auditoría de cambios relevantes sobre: permisos/roles, horas, rates, costes, impuestos, gastos, invoices (emisión/anulación/ajuste), pagos, exportaciones de datos y descargas de documentos sensibles.
- Las líneas facturadas mantendrán trazabilidad interna hasta sus registros de origen (horas y gastos aprobados). El Sistema evitará la inclusión accidental de una misma fuente aprobada en dos facturas.

21. Reporting financiero y cierre de proyecto

- Generación de informes de gestión que podrán incluir: trabajo aprobado no facturado (WIP), antigüedad de cuentas por cobrar (aging/collections), presupuesto vs. real (budget vs. actual) y previsión a terminación (forecast at completion) cuando existan los datos de planificación necesarios.
- Cierre de proyecto: generación de un paquete de cierre consolidado que incluya resumen del proyecto, informes finales, resumen técnico/PLC, registro de backups, resumen de gastos, registro de invoices, estado de pagos y un manifiesto de documentos.

22. Reportes esenciales por destinatario

- **Reporte para el cliente — horas, actividad y conformidad:** Documento por trabajador/proyecto/ periodo con fechas, horas y actividades realizadas. No mostrará compensación del trabajador, rates de venta, costes internos, margen ni ningún otro valor monetario. Permitirá recoger la firma/ conformidad del cliente y conservar quién firmó, fecha/hora y versión del documento firmado.
- **Condición de firma:** Cuando un proyecto se configure como “firma de cliente requerida para facturar”, las horas/periodo correspondientes no podrán pasar a facturación definitiva hasta disponer de la conformidad/firma exigida. El borrador podrá prepararse, pero el Sistema mostrará el bloqueo de forma explícita.
- **Reporte/vista del trabajador:** Horas y actividades propias, compensación estimada/aprobada, gastos reembolsables propios, estado de liquidación y fechas prevista/efectiva de pago, sin revelar información comercial confidencial de J&A.
- **Reporte/vista de Administración/Finanzas:** Horas y actividades, importe a pagar al trabajador, costes directos, importe a recibir del cliente, facturación, cobros, gastos/reembolsos y sus estados y fechas relevantes.

23. Identificadores, fechas y estados operativos

- Clientes, proyectos e invoices conservarán identificadores empresariales legibles: código/siglas de cliente cuando se use, número de cliente, número de proyecto y número/código de centro de coste del proyecto.
- Los estados **activo/inactivo** de proyecto y trabajador deberán ser visibles y aplicarse a nuevas operaciones sin borrar ni alterar el histórico existente.
- Las fechas previstas y efectivas de facturación, cobro al cliente y pago al trabajador se almacenarán separadamente cuando aplique, evitando presentar una previsión como si fuese un movimiento de caja real.

ANEXO B. Migración de Correo Electrónico

La transición de la infraestructura actual incluirá las siguientes acciones ejecutadas por EVOCON:

- La migración comprenderá las cuentas y alias acordados, histórico de mensajes técnicamente migrable, configuración del dominio y autenticación de correo, validación de envío y recepción, y configuración/documentación de acceso de los usuarios desde los dispositivos y clientes de correo compatibles acordados.
- El nuevo servicio quedará preparado para integrarse con el Sistema de Gestión para el envío desde direcciones corporativas de notificaciones, reportes, invoices y demás comunicaciones automatizadas autorizadas.
- EVOCON podrá emplear servicios especializados de entrega transaccional —incluidos servicios de AWS cuando corresponda— para mejorar la fiabilidad y entregabilidad del correo enviado automáticamente por el Sistema.
- Los costes ordinarios de infraestructura de correo (dominio, hosting de buzones, envío transaccional) quedan cubiertos por la cuota mensual de mantenimiento. Aumentos extraordinarios derivados de almacenamiento adicional, volumen de envío masivo, licencias de terceros o servicios externos que excedan el uso razonablemente previsto requerirán aprobación previa de J&A. Backup del correo: EVOCON mantendrá mecanismos de copia de seguridad y recuperación razonables para los buzones corporativos alojados dentro del servicio, de acuerdo con las capacidades del proveedor y el volumen contratado. La política concreta de retención podrá ajustarse tras la auditoría inicial del volumen de correo. Servicios extraordinarios de archivado histórico o retención de larga duración podrán presupuestarse aparte.

ANEXO C. Detalle del Soporte y Mantenimiento

El servicio recurrente de **USD 100/mes** se divide en:

- **Infraestructura Cloud (USD 50/mes):** Alojamiento en servidor privado virtual (VPS) de alto rendimiento con capacidad suficiente y dimensionada para la carga operativa razonablemente prevista, bases de datos y transferencia mensual.
- **Soporte Técnico y Mantenimiento (USD 50/mes):** Monitorización automatizada continua 24/7 de los servicios críticos. Canal permanente para comunicar incidencias, con tiempo de primera respuesta humana objetivo de 24 horas laborables. Las incidencias críticas que provoquen una indisponibilidad general del servicio serán atendidas con prioridad razonable según disponibilidad. Parches de seguridad.
- **Backups:** Copias de seguridad automatizadas de la base de datos y de los archivos privados críticos (documentos, invoices, reports, PLC backups y receipts). Retención mínima de 30 días para snapshots locales y copia de continuidad separada de la infraestructura principal. La política de retención detallada podrá ser ajustada por EVOCON en función de los requisitos operativos, manteniendo como mínimo el nivel aquí estipulado.
- **Pequeñas Mejoras Evolutivas:** Modificaciones incrementales de funcionalidades existentes que no creen nuevos módulos, no requieran nueva integración y encajen razonablemente en el mantenimiento. No constituye una bolsa de horas de desarrollo ni genera horas acumulables.

ANEXO D. Criterios de Aceptación del Sistema (UAT)

Para la aprobación de la entrega final estipulada en la Cláusula 11, se validará empíricamente el correcto funcionamiento de la solución verificando los tres bloques operativos del proyecto:

D.1 Web Corporativa

Se comprobará que la web carga correctamente, es responsive en dispositivos móviles y escritorio, despliega los idiomas acordados (EN/ES/PT), contiene las secciones estipuladas en la Cláusula 4 y el formulario de contacto enlaza correctamente. El contenido deberá reflejar los textos e imágenes aprobados por J&A.

D.2 Sistema de Gestión (Flujo Principal)

Constituirá evidencia objetiva de la correcta ejecución del flujo principal que el software permita ejecutar con éxito, de principio a fin, el siguiente escenario operativo básico:

1. Crear un nuevo Cliente corporativo y un Proyecto asociado (con fecha y presupuesto).
2. Asignar un Trabajador activo al proyecto, configurando una tarifa horaria Normal y, cuando aplique, Overtime con umbral y multiplicador/tarifa específica.
3. El Trabajador accede con su sesión y registra horas reales de trabajo, incluyendo Travel cuando aplique y respetando su configuración facturable/no facturable.
4. El Trabajador sube un Gasto (Expense), adjuntando evidencia (foto/PDF) y categorizándolo.
5. El Trabajador genera un reporte técnico (PLC) y un Daily Report asociado a su jornada.
6. Un rol Administrador/PM aprueba las horas reportadas y el gasto subido; una corrección administrativa posterior queda auditada y conserva el valor anterior.
7. Finanzas revisa el coste interno asociado al trabajador, la correcta aplicación de *rates*, los importes a pagar/recibir y las fechas previstas/efectivas de pago, facturación y cobro.
8. El sistema genera el reporte para firma del cliente con horas y actividades sin importes monetarios y, cuando el proyecto exige conformidad previa, registra la firma antes de liberar la facturación definitiva.
9. El sistema genera automáticamente el borrador de una Invoice (factura) de Labor y otra Invoice independiente de Expenses (con perfil fiscal distinto o sin impuesto si así se configura), mostrando código/siglas de cliente, número de cliente, número de proyecto y centro de coste cuando correspondan.
10. Se revisan y aprueban (emiten) las Invoices generadas.
11. Se registra un pago parcial o total sobre una de las Invoices.
12. Se visualiza en el Ledger el saldo pendiente (Outstanding) y el margen de contribución.
13. Se genera y exporta el paquete contable de cierre (Accounting Pack) del periodo en PDF/XLSX.

D.2 Sistema de Gestión (Casos de Validación Específicos)

Sin perjuicio de la superación del flujo principal, se comprobará obligatoriamente que el sistema gestiona correctamente los siguientes casos (edge cases) del alcance contratado:

- **A. Jornada de referencia y mínimo facturable:** Si un proyecto usa una referencia configurable de 12h y un trabajador registra 4h reales, el sistema conserva las 4h y aplica únicamente el mínimo facturable configurado para ese proyecto, calculando la compensación del trabajador de forma independiente. El mismo mecanismo debe admitir referencias como 10h, 14h u otros valores sin generar horas reales ficticias.
- **B. Compensación Porcentual y Overtime:** Si un trabajador está configurado al 55% de la labor elegible y realiza horas Regular y Overtime, el sistema calcula su compensación proporcional a lo facturado, excluyendo del cálculo los gastos e impuestos.
- **C. Gastos All-in:** Un gasto de hotel configurado como "All-in" aumenta el coste directo del proyecto (reduciendo margen), pero no se transfiere automáticamente a una Expense Invoice cobrable al cliente.
- **D. Gastos Reembolsables:** Un gasto aprobado como "Reembolsable" con su recibo adjunto entra correctamente en el flujo de facturación de Expense.
- **E. Overtime y Travel:** El sistema activa Overtime solo después del umbral configurado y admite multiplicadores como 1,6x, 2x u otro valor; además, Travel puede configurarse como facturable o no facturable al cliente sin alterar las horas reales. Las reglas del trabajador y del cliente pueden ser distintas.
- **F. Privacidad de Datos:** Un trabajador que accede a su panel privado "My Pay" NO puede visualizar la tarifa de venta al cliente, NO visualiza su propio coste interno empresarial y NO visualiza el margen de la empresa.
- **G. Multidioma:** Un mismo documento (ej. Invoice o Reporte) puede exportarse en idioma EN, ES o PT según la preferencia seleccionada.
- **H. Capped T&M / Hybrid:** Un proyecto configurado con PO/cap de USD X, tras registrar horas que consuman el 100% del cap, no permite facturar labor adicional automáticamente y muestra una alerta de presupuesto al administrador.
- **I. Modo Offline y Sincronización (condicional):** Solo si J&A confirma el modo offline como requisito de go-live, un trabajador podrá registrar horas y un gasto con recibo sin conexión y sincronizarlos posteriormente sin duplicados. Si no se activa para el go-live, este caso no bloqueará la aceptación.
- **J. Corrección de Invoice (Credit/Adjustment):** Una Invoice emitida NO puede editarse. Su corrección se realiza mediante la emisión de un documento de crédito o ajuste vinculado al original.
- **K. Backup PLC:** Un trabajador sube una referencia de backup PLC vinculada a un reporte técnico y a un proyecto, y un usuario autorizado puede recuperarla posteriormente.
- **L. No Doble Facturación:** Horas o gastos ya incluidos en una Invoice emitida no pueden ser incluidos normalmente en una segunda Invoice de otro periodo o batch.

D.2 bis Validaciones específicas acordadas con J&A

- **M. Corrección administrativa de horas:** un Administrador autorizado puede añadir/reducir/corregir horas; si el registro ya estaba enviado o aprobado, se exige motivo, audit trail y preservación del valor anterior.
- **N. Firma del cliente:** se genera un PDF de horas + actividades sin valores monetarios. La firma/conformidad queda asociada a una versión concreta y, si el proyecto requiere firma previa, la facturación definitiva queda bloqueada hasta recibirla.
- **O. Tres vistas económicas:** el Cliente ve horas/actividad sin dinero; el Trabajador ve sus horas, actividad, importe propio a recibir y estado/fecha de pago; Administración/Finance ve horas, actividad, dinero a pagar, dinero a recibir, facturación, cobros y saldos.
- **P. Fechas de caja:** se distinguen fecha prevista y efectiva de invoice/cobro del cliente, y fecha prevista y efectiva de pago al trabajador. Las provisiones no se contabilizan como efectivo recibido/pagado.
- **Q. Expense y pago:** un gasto adelantado por trabajador muestra su estado de reembolso y fecha de pago; si además es repercutible, mantiene separadamente su estado de facturación/cobro al cliente.
- **R. Identificación comercial:** una Invoice puede mostrar código/siglas de cliente, número de cliente, número de proyecto y centro de coste del proyecto, además de PO/referencia cuando aplique.
- **S. Fiscalidad opcional por stream:** Labor y Expenses pueden usar perfiles fiscales distintos o quedar configurados sin impuesto/0% conforme a la configuración proporcionada por J&A.
- **T. Activo/Inactivo:** desactivar un trabajador o proyecto impide nuevas operaciones incompatibles con ese estado, pero no borra horas, reportes, gastos, invoices, pagos ni auditoría anteriores.

D.3 Migración de Correo

Se comprobará que las cuentas y alias acordados han sido creados en la nueva infraestructura, que el histórico ha sido migrado (dentro de las limitaciones pactadas), que la configuración DNS (SPF/DKIM/DMARC) está activa y que se han validado satisfactoriamente los tests base de envío y recepción externa, así como la integración de notificaciones con la aplicación web.

La ejecución técnica exitosa de los bloques D.1, D.2 y D.3 constituirá evidencia objetiva de que el alcance funcional ha sido entregado, sin perjuicio de que el resto de funcionalidades descritas en el Anexo A deban igualmente ajustarse al alcance contratado.